Stimilon LLC
30 N Gould St #54165, Sheridan, WY 82801, USA

HİZMET SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, aşağıdaki taraflar arasında imza tarihinde akdedilmiştir:

Hizmet Sağlayıcı: Stimilon LLC, Wyoming (ABD) kanunlarına göre kurulmuş limited şirket (“Stimilon”).

Şirket kayıt numarası: 2026-001944457 (Wyoming Secretary of State, Filing ID)

Adres: 30 N Gould St #54165, Sheridan, WY 82801, ABD

Kayıtlı acente: Registered Agents Inc, 30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, ABD

Yetkili: Bora Esen

Unvanı: Member

E-posta: bora.esn@outlook.com

Müşteri: INATURE LIMITED, İngiltere ve Galler’de kurulmuş limited şirket (“INature”).

Şirket kayıt numarası: 15360311 (Companies House)

Tescilli adresi: 182 New Road, Stoke Gifford, Bristol, England, BS34 8TG

Ticari adı: INature

Yetkili: Seyda Nur Ay Demir

Unvanı: Director

E-posta: info@inatureltd.com

Taraflar aşağıdaki şartlarda anlaşmıştır.

1. Sözleşmenin konusu

Müşteri’nin e-ticaret altyapısının bakımı, işletilmesi ve yönetimi. Bu altyapı Hizmet Sağlayıcı tarafından geliştirilmiştir ve şunlardan oluşur:

1. **Özel Shopify teması.** Müşteri için sıfırdan yazılmıştır, hazır tema değildir. Ana sayfa, ürün, koleksiyon, sepet, arama, blog, makale ve içerik sayfası şablonları; sepet çekmecesi, mobil menü, ürün galerisi, varyant seçici, arama katmanı, ürün paketi önerisi, kişiselleştirme alanı ve sipariş başına adet sınırları.
2. **Yönetim paneli.** Blog yazısı ve ürün ekleme, düzenleme ve silme; satış paneli, analitik paneli, dizin kapsamı görünümü.
3. **İçerik desteği.** Marka diline uygun blog içeriklerinin hazırlanması ve yayına hazır taslak olarak Müşteri’nin onayına sunulması. Yayın kararı her zaman Müşteri’nindir.
4. **Google Analytics ve Search Console entegrasyonları.**
5. **Shopify yapılandırması:** ürün, koleksiyon, blog, içerik sayfası ve yönlendirme ayarları.

İmza tarihi itibarıyla kapsam 34 aktif ürün, 14 koleksiyon, 25 blog yazısı, 5 içerik sayfası ve 96 yönlendirmedir. Bu rakamlar kapsamı tarif eder, performans taahhüdü değildir.

2. Dahil olan hizmetler

Aylık ücret karşılığında Hizmet Sağlayıcı şunları yapar:

- sistemlerin sağlık kontrolü ve makul bakımı;
- Hizmet Sağlayıcı'nın yazdığı kodda tekrarlanabilir hataların giderilmesi;
- gerektiğinde bağımlılık ve Shopify API sürüm güncellemeleri;
- Müşteri'nin sağladığı veya onayladığı ürün, fiyat, metin, görsel, koleksiyon ve kampanya güncellemeleri;
- içerik desteği kapsamında hazırlanan taslakların teknik ve marka kuralları açısından gözden geçirilmesi;
- analitik entegrasyonlarının ve raporlamanın sürdürülmesi;
- satış, trafik, arama görünürlüğü, yapılan işler, bekleyen konular ve sıradaki öncelikleri içeren aylık rapor;
- bu kalemlere ilişkin makul iletişim ve yayına alma işleri.

Hizmetler saat üzerinden ölçülmez. Ücret, belirli bir miktar işin satın alınması değil, sistemlerin çalışır tutulması ve erişilebilirlik taahhüdüdür.

3. Dahil olmayan hizmetler

Ayrıca yazılı olarak anlaşılmadıkça aşağıdakiler kapsam dışıdır:

- kapsamlı yeniden tasarım, platform değişikliği, marka yenileme;
- yeni ödeme, kargo, ERP, pazaryeri, reklam veya e-posta entegrasyonları;
- reklam yönetimi ve reklam bütçesi, halkla ilişkiler, link satın alma, garantili SEO sıralaması;
- fotoğraf, video, ambalaj, matbaa ve fiziksel sevkiyat;
- hukuki, vergisel, mevzuata veya ürün güvenliğine ilişkin danışmanlık;
- Müşteri veya üçüncü taraf kaynaklı bozulmaların veri temizliği ve göçü.

Bir talep bu listeye giriyorsa ya da bir aydaki talep yoğunluğu 2. maddenin tarif ettiğinin belirgin ötesine geçiyorsa, Hizmet Sağlayıcı işe başlamadan önce bunu bildirir ve iş ancak yazılı olarak kabul edilen ayrı bir teklifle yapılır.

Ciroya bağlı üst kademeye geçilmesi ücreti değiştirir, bu kapsamı genişletmez.

4. Talepler ve yanıt süreleri

Talepler bora.esn@outlook.com adresine iletilir. Hizmet Sağlayıcı, aşağıdaki kategorilerde makul çaba ile ilk dönüşü yapar:

Kategori	*Örnek*	*İlk dönüş*
Kritik	Mağaza satış yapamıyor, ödeme adımı çalışmıyor, site erişilemiyor	1 iş günü
Teknik talep	Görünüm hatası, tek bir sayfada bozukluk, entegrasyon uyarısı	2 iş günü
İçerik güncellemesi	Ürün metni, fiyat, görsel, koleksiyon, kampanya düzenlemesi	5 iş günü

Bu süreler ilk dönüş süresidir, çözüm süresi değildir. Sorunun kaynağı üçüncü taraf bir platformdaysa (Shopify, ödeme sağlayıcı, kargo entegrasyonu, uygulama) çözüm o tarafın müdahalesine bağlıdır.

Kesintisiz izleme, hafta sonu ve resmî tatil müdahalesi ile garantili çözüm süresi taahhüt edilmez.

WhatsApp, SMS veya kişisel mesaj yoluyla iletilen talepler resmî talep sayılmaz ve yukarıdaki süreleri başlatmaz. Taraflar bu kanalları gayriresmî olarak kullanmaya devam edebilir.

---

5. Müşteri'nin yükümlülükleri

Müşteri:

1. Hizmetler için gereken bilgi, onay, içerik ve hesap erişimini sağlar;
2. Shopify, Google ve alan adı aboneliklerini, ödeme yöntemlerini ve lisanslarını geçerli tutar;
3. karar verme yetkisi olan tek bir kişi belirler ve kendisinden istenen bilgi veya erişimi 10 iş günü içinde sağlar;
4. ürün iddialarını, sertifikalarını, fiyatlarını, kampanyalarını ve müşterilere gidecek metinleri yayımdan önce onaylar;
5. ürünlerinin, sevkiyatının, iadelerinin ve reklamlarının yürürlükteki mevzuata uygunluğundan sorumludur.

Müşteri istenen bilgiyi 10 iş günü içinde sağlamazsa ilgili iş ertelenmiş sayılır ve süreler uzar. Aylık ücret işlemeye devam eder. Ertelenen iş sıraya geri döner, gecikme kapsamı genişletmez.

Hizmet Sağlayıcı, hukuka aykırı, yanıltıcı, güvensiz veya kapsam dışı bulduğu bir talimatı yerine getirmeyi reddedebilir. Bu durumda gerekçesini açıklar ve mümkünse alternatif önerir.

---

6. Üçüncü taraf hizmetleri

Hizmet Sağlayıcı, Müşteri'nin seçtiği platformları yönetebilir ancak bu platformları kontrol etmez. Platform abonelikleri, işlem komisyonları, reklam bütçesi, alan adı ve benzeri üçüncü taraf bedelleri Müşteri'ye aittir.

Bir üçüncü tarafın kesintisi, politika değişikliği veya hizmeti sonlandırmasından Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir; makul ölçüde çözüm desteği verir.

7. Ücret

7.1 Aylık ücret

Her tam takvim ayının ücreti, bir önceki tam takvim ayında kaydedilen Net Satış'a göre belirlenir:

Önceki ayın Net Satışı	*Aylık ücret*
£1.000'den az	£150
£1.000 ile £3.000 arası	£250
£3.000 ile £6.000 arası	£460
£6.000 ile £10.000 arası	£700
£10.000 ve üzeri	£700 artı £10.000'i aşan kısmın %4'ü

Aylık ücret hiçbir hâlde £3.000'i aşmaz.

Ücret her ay yeniden hesaplanır. Net Satış bir üst aralığa çıkarsa ücret yukarı, bir alt aralığa düşerse aşağı gider. Bir kademeye geçilmiş olması sonraki aylar için kazanılmış hak doğurmaz.

İlk tam takvim ayının ücreti £150'dir.

7.2 Net Satış nedir

Net Satış, ilgili takvim ayında Shopify'da Online Store satış kanalı için kaydedilen net satış tutarıdır.

- İndirimler ve iadeler düşülür.
- KDV, diğer vergiler, kargo ve bahşiş hariçtir.
- Hediye kartı satışları kullanılana kadar, ters ibrazlar, test siparişleri ve tespit edilmiş sahte siparişler hesaba katılmaz.

eBay ve diğer pazaryeri kanalları hesaba dahil değildir; bu kanalların operasyonu Müşteri'dedir.

Hizmet Sağlayıcı bir pazaryeri kanalı için aktif iş yapmaya başlarsa (ilan optimizasyonu, o kanala özel içerik veya kampanya, kanaldan siteye yönlendirme çalışması gibi), Taraflar yazılı olarak anlaşarak o kanalı Net Satış tanımına dahil eder.

7.3 Ölçüm

Ölçüm, ayın bitimini izleyen üçüncü iş gününde saat 12:00'de yapılır. Esas alınacak kaynak Shopify'ın kendi raporlarıdır. Ölçüm anından sonra kaydedilen iade ve düzeltmeler, Shopify'ın bunları kaydettiği ayı etkiler; kapanmış bir dönemin ödemesini yeniden açmaz.

Müşteri rapora erişimi engellerse, erişim yeniden sağlanana kadar bir önceki ayın kademesi geçerli olmaya devam eder.

7.4 Kademelerin gözden geçirilmesi

Kademeler, Tarafların karşılaştırılabilir bir yıllık satış verisine sahip olmadığı bir dönemde belirlenmiştir. Sözleşme süresinin son ayında Taraflar kademeleri o günkü veriyle birlikte gözden geçirir ve yazılı olarak ya aynen korur ya da değiştirir. Anlaşma sağlanamazsa mevcut kademeler aynen devam eder.

8. Ödeme

8.1 Yöntem ve vade

Hizmet Sağlayıcı, kademeyi belirledikten sonra her ay peşin olarak ödeme talebini Müşteri'ye iletir. Ödeme, Hizmet Sağlayıcı'nın o dönem için bildirdiği ödeme bağlantısı veya banka hesabı üzerinden yapılır.

Müşteri kendi muhasebesi için belge isterse, Hizmet Sağlayıcı hizmet kalemlerini ve tutarı gösteren bir invoice düzenleyip gönderir.

Ödeme para birimi £ (GBP)'dir ve ödeme talebinin iletilmesinden itibaren 7 takvim günü içinde yapılır. İşlem, kur dönüşümü ve banka masrafları Müşteri'ye aittir; Hizmet Sağlayıcı ödeme talebinde yazan tutarı net olarak almalıdır.

Müşteri, ödeme talebine itirazını gerekçesiyle birlikte 5 takvim günü içinde bildirir ve itiraz etmediği tutarları zamanında öder.

8.2 Ödeme yapılmazsa

Ödeme vadesinde yapılmazsa aşağıdaki sıra izlenir:

1. Hizmet Sağlayıcı yazılı bildirimde bulunur ve 5 takvim günü ek süre tanır.
2. Bu sürenin sonunda ödeme yapılmamışsa yeni işler ve destek durur.
3. Ödeme, vadesinden itibaren 30 günü aşarsa ve yazılı ihtara rağmen yapılmamışsa, Hizmet Sağlayıcı kendi altyapısında çalışan yönetim panelini ve içerik desteği sistemlerini kapatabilir.

Müşteri'nin Shopify hesabı, mağazası, teması, ürünleri, siparişleri, müşteri verisi ve alan adı bu işlemlerden etkilenmez; bunlar her zaman Müşteri'nin kontrolündedir.

Ödenmemiş bir döneme ait geliştirmeler, bedeli ödenene kadar 9.2'deki kalıcı kullanım hakkının ve 9.3'teki içerik devrinin kapsamına girmez.

Ödeme yapıldığında hizmetler makul süre içinde yeniden açılır.

8.3 Vergiler

Ücretlere KDV ve benzeri vergiler dahil değildir. Her Taraf kendi gelirine ilişkin vergiden sorumludur. Mevzuat Müşteri'ye stopaj yükümlülüğü getiriyorsa, Müşteri resmî makbuzu iletir ve Hizmet Sağlayıcı'nın ödeme talebindeki tutarın tamamını alması için gerekli brütleştirmeyi yapar.

9. Mülkiyet ve kullanım hakkı

9.1 Müşteri'nin materyalleri

Müşteri'nin sağladığı içerik, ürün bilgisi, marka, görsel ve müşteri verisi üzerindeki tüm haklar Müşteri'ye aittir. Hizmet Sağlayıcı bunları yalnızca bu sözleşme kapsamındaki işi yapmak için kullanır.

9.2 Sistemlerin mülkiyeti ve kalıcı kullanım hakkı

1. maddede sayılan tema, yönetim paneli ve içerik desteği sistemleri ile bunların kaynak kodu, tasarımı ve yapılandırması Hizmet Sağlayıcı'nın mülkiyetindedir ve mülkiyetinde kalır. Bu sözleşme bir mülkiyet devri değildir.

Buna karşılık, bu sistemlerin imza tarihi itibarıyla mevcut sürümü için Müşteri'ye; ilgili tüm bedeller ödenmiş olmak kaydıyla, kendi e-ticaret faaliyetinde kullanmak üzere süresiz, münhasır olmayan ve aşağıdaki halefe geçiş istisnası dışında devredilemez bir kullanım hakkı verilir. Bu hak sözleşmenin sona ermesiyle ortadan kalkmaz. Sözleşme sona erse dahi Müşteri, o güne kadar bedeli ödenmiş sürümü kullanmaya devam edebilir ve Hizmet Sağlayıcı bu sürümü mağazadan kaldırmaz.

Sözleşme süresi içinde yapılan geliştirmeler, ilgili ayın bedeli ödendikçe aynı kalıcı kullanım hakkının kapsamına girer. Sözleşme sona erdikten sonra yapılacak geliştirmeler bu kapsamın dışındadır.

Müşteri, sözleşme sona erdikten sonra mevcut sürümü kendisi veya seçeceği başka bir hizmet sağlayıcı eliyle sürdürebilir ve değiştirebilir. Bu durumda Hizmet Sağlayıcı, yapılan değişikliklerden ve sonrasında ortaya çıkan hatalardan sorumlu değildir.

Halefe geçiş. Müşteri'nin yeniden yapılandırılması, birleşmesi ya da işletmesinin veya INature markasının bütün hâlinde devri hâlinde bu kalıcı kullanım hakkı ilgili halef şirkete veya işletmeye geçer. Geçiş için Müşteri'nin Hizmet Sağlayıcı'ya yazılı bildirimde bulunması ve halefin bu maddedeki tüm sınırlamaları yazılı olarak kabul etmesi yeterlidir; ayrıca onay aranmaz. Kullanım hakkı yalnızca işletmenin veya markanın bütünüyle birlikte geçer; sistemlerin veya kaynak kodun tek başına devri bu istisnanın kapsamında değildir.

Müşteri, Hizmet Sağlayıcı'nın yazılı izni olmadan bu sistemleri veya kaynak kodunu başka bir mağazada, başka bir markada veya başka bir işletme için kullanamaz, üçüncü kişilere satamaz, lisanslayamaz veya kamuya açık şekilde yayımlayamaz. Kullanım hakkı yalnızca INature markası ve bu markanın e-ticaret faaliyeti içindir.

Kalıcı kullanım hakkı yalnızca bedeli ödenmiş sürümleri kapsar. Ödenmemiş bir döneme ait geliştirmeler, o dönemin bedeli ödenene kadar bu hakkın dışındadır.

9.3 Müşteri için üretilen içerikler

Özellikle Müşteri için hazırlanan ürün metinleri, koleksiyon ve sayfa metinleri, blog içerikleri, taslaklar ve benzeri müşteriye özel içerikler, ilgili dönemin bedeli ödendiği anda Müşteri'nin mülkiyetine geçer. Yayımlanmış olması şart değildir; tamamlanmış ancak henüz yayımlanmamış çalışma da bu kapsamdadır.

Bedeli ödenmemiş bir döneme ait içerik, ödeme yapılana kadar Hizmet Sağlayıcı'da kalır.

Bu madde içeriğin kendisine ilişkindir. İçeriği üreten sistemler, yani 9.2'de tanımlanan tema, yönetim paneli ve içerik desteği altyapısı ile bunların kaynak kodu, mimarisi ve yapılandırma mantığı 9.2 kapsamında kalmaya devam eder.

9.4 Üçüncü taraf ve açık kaynak bileşenler

Üçüncü taraf ve açık kaynak bileşenler kendi lisanslarına tabidir.

9.5 Fikri mülkiyet garantileri

Madde 13 saklı kalmak kaydıyla:

Hizmet Sağlayıcı, bu sözleşme kapsamında kendi oluşturduğu kod, tema, tasarım ve materyaller üzerinde bunları Müşteri'nin kullanımına sunmak için gerekli mülkiyet veya lisans haklarına sahip olduğunu ve bunların üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini garanti eder. Hizmet Sağlayıcı'nın kendi oluşturduğu bu materyaller nedeniyle Müşteri'ye üçüncü kişi tarafından fikri mülkiyet iddiası yöneltilirse, bunun sorumluluğu Hizmet Sağlayıcı'dadır.

Bu garanti; 9.4 kapsamındaki üçüncü taraf ve açık kaynak bileşenleri, Shopify ve benzeri platformların kendi kodunu, Müşteri'nin sağladığı veya yönlendirdiği materyali ve aşağıdaki paragrafta düzenlenen kaynak içeriği kapsamaz.

Müşteri, Hizmet Sağlayıcı'ya sağladığı marka, logo, görsel, ürün bilgisi ve metinler ile içerik desteği sistemlerinin beslendiği kaynak içerik üzerinde gerekli haklara sahip olduğunu garanti eder. Bu materyaller nedeniyle Hizmet Sağlayıcı'ya üçüncü kişi tarafından fikri mülkiyet iddiası yöneltilirse, bunun sorumluluğu Müşteri'dedir.

Bir iddia hâlinde, talebi alan Taraf diğerini gecikmeksizin yazılı olarak bilgilendirir. Savunmayı sorumlu Taraf yürütür, diğer Taraf makul iş birliğini gösterir. Sorumlu Tarafın yazılı onayı olmadan sulh yapılamaz.

9.6 Referans kullanımı

Hizmet Sağlayıcı, yayına girdikten sonra Müşteri'nin ticari adını, logosunu ve web sitesini; kendi web sitesinde (stimilon.llc), portfolyosunda, referans listelerinde, sunum ve tekliflerinde kullanabilir. Bu kullanım, sitenin ekran görüntülerini ve yapılan işin genel tanımını içerebilir.

Bu hak, sözleşme yürürlükte olduğu sürece ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren 12 ay boyunca tam olarak geçerlidir.

12 aylık sürenin sonunda Hizmet Sağlayıcı, yapılan işi yalnızca geçmiş çalışma arşivi olarak göstermeye devam eder. Bu durumda çalışmanın hangi döneme ait olduğunu belirtir ve Müşteri güncel müşteri gibi sunulmaz.

Müşteri, bu 12 aylık sürenin sonunda, yazılı talebiyle logo, ekran görüntüsü ve marka kullanımının Hizmet Sağlayıcı'nın kontrolündeki canlı mecralardan kaldırılmasını isteyebilir. Hizmet Sağlayıcı bunu, talebin kendisine ulaşmasından itibaren 30 gün içinde yerine getirir. Bu talep, daha önce basılmış, dağıtılmış veya üçüncü taraf arşivlerine girmiş materyali kapsamaz ve Hizmet Sağlayıcı'nın yapılan işi logo ve ekran görüntüsü kullanmadan olgusal olarak belirtme hakkını ortadan kaldırmaz.

Kamuya açık olmayan bilgi, müşteri verisi, erişim bilgisi, güvenlik detayı ve kamuya açıklanmamış ciro veya performans rakamı hiçbir dönemde paylaşılamaz.

Stimilon LLC
30 N Gould St #54165, Sheridan, WY 82801, USA

10. Gizlilik ve veri

10.1 Gizlilik

Taraflar, birbirlerinden öğrendikleri kamuya açık olmayan ticari, teknik, finansal ve müşteriye ilişkin bilgiler ile erişim bilgilerini gizli tutar. Bu bilgiler yalnızca bu sözleşme kapsamında kullanılır ve yalnızca bilmesi gereken, gizliliğe bağlı kişilere açıklanır.

Kamuya mal olmuş, hukuka uygun olarak üçüncü kişiden edinilmiş veya bağımsız olarak geliştirilmiş bilgiler bu kapsamda değildir. Hukuken zorunlu açıklamalar, mümkünse önceden bildirimde bulunularak yapılır.

Yükümlülük, açıklamadan itibaren 5 yıl devam eder. Ticari sırlar, erişim bilgileri ve kişisel veriler için koruma, bu niteliklerini sürdüğü sürece devam eder.

10.2 Kişisel veri

Kişisel veriler bakımından Müşteri veri sorumlusu, Hizmet Sağlayıcı veri işleyendir. Hizmet Sağlayıcı kişisel verileri yalnızca Müşteri'nin yazılı talimatları doğrultusunda işler; bu verileri satmaz, kendi reklam faaliyetinde kullanmaz ve model eğitimine sunmaz. Erişimi, ihtiyacı olan ve gizliliğe bağlı kişilerle sınırlar.

Hizmet Sağlayıcı, bir kişisel veri ihlalinden haberdar olduktan sonra 24 saat içinde Müşteri'ye bildirimde bulunur.

Terk edilmiş sepet, karşılama ve benzeri pazarlama e-postaları, Müşteri'nin yazılı onayı ve izin durumunu teyidi olmadan devreye alınmaz. Hedef kitlenin ve teklifin hukuka uygunluğundan Müşteri sorumludur.

Sözleşme sona erdiğinde, Müşteri'nin yazılı tercihine göre kişisel veriler iade edilir veya güvenli şekilde silinir.

10.3 Yurt dışına veri aktarımı ve UK GDPR

Hizmet Sağlayıcı Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruludur ve hizmeti yerine getirirken Müşteri'nin Birleşik Krallık'taki müşterilerine ait kişisel verilere erişebilir. Bu, UK GDPR anlamında yurt dışına aktarım sayılır.

Taraflar, işbu sözleşmenin imzasıyla birlikte aşağıdaki belgeleri de düzenler ve imzalar. Bu belgeler sözleşmenin ayrılmaz ekidir:

1. **Veri İşleme Ek Sözleşmesi (DPA).** İşlenen veri kategorileri, işleme amaçları, saklama süreleri, alt işleyiciler ve güvenlik tedbirlerini tanımlar.
2. **UK International Data Transfer Agreement (IDTA).** ICO tarafından yayımlanan standart metin, Taraflarca doldurulup imzalanır.
3. **Transfer Risk Assessment (TRA).** Aktarımın risk değerlendirmesi; Müşteri veri sorumlusu sıfatıyla imzalar, Hizmet Sağlayıcı gerekli bilgiyi sağlar.

Hizmet Sağlayıcı bu üç belgeyi, imzadan önce Müşteri'nin incelemesine sunar.

Hizmet Sağlayıcı, alt işleyici listesinde bir değişiklik olmadan önce Müşteri'yi bilgilendirir ve Müşteri'nin makul itiraz hakkı saklıdır.

Stimilon LLC
30 N Gould St #54165, Sheridan, WY 82801, USA

11. Süre ve fesih

11.1 Süre ve olağan fesih

İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 180 gün geçerlidir ve sürenin sonunda, Taraflardan biri en az 30 gün önce yazılı olarak aksini bildirmedikçe, aynı şartlarla aylık olarak kendiliğinden yenilenir.

İlk 90 gün asgari taahhüt süresidir; bu süre içinde olağan fesih hakkı kullanılamaz. 90. günden sonra her iki Taraf da, sebep göstermeksizin, yazılı bildirimde bulunarak sözleşmeyi sona erdirebilir.

Fesih, yazılı bildirimin karşı tarafa ulaşmasından 30 takvim günü sonra hüküm doğurur. Bu süre boyunca Hizmet Sağlayıcı hizmet vermeye, Müşteri de ücreti ödemeye devam eder.

Olağan fesihte çıkış bedeli, cayma tazminatı veya asgari tutar taahhüdü yoktur. Müşteri yalnızca fesih tarihine kadar tahakkuk etmiş normal hizmet ücretlerini öder. Aylık ücretin hak edilmesi 11.3'e tabidir.

11.2 Haklı nedenle fesih

Bir Taraf, diğer Tarafın esaslı ihlalini yazılı olarak bildirir ve 10 iş günü içinde giderilmezse sözleşmeyi feshedebilir. Ödeme aczi, faaliyetin durması, dolandırıcılık veya kasıtlı kötü niyet hâlinde derhal fesih mümkündür.

11.3 Sözleşme sona erdiğinde ve geçiş süreci

Sözleşme sona erdiğinde:

1. Müşteri, sona erme tarihine kadar tahakkuk eden tüm ücretleri öder;
2. Müşteri, 9.2'deki kalıcı kullanım hakkı uyarınca mevcut temayı ve sistemleri kullanmaya devam eder. Tema mağazadan kaldırılmaz, yayından çıkarılmaz;
3. Müşteri'nin Shopify hesabı, alan adı, ürünleri, koleksiyonları, siparişleri, müşteri verisi ve 9.3 uyarınca bedeli ödenmiş içerikleri Müşteri'de kalır;
4. Hizmet Sağlayıcı, Müşteri'ye ait erişim bilgilerini kullanmayı bırakır ve kontrolündeki kişisel verileri Müşteri'nin tercihine göre iade eder veya siler;
5. Bakım, güncelleme, destek ve içerik üretimi durur. Sistemlerin çalışır kalması bu tarihten sonra Müşteri'nin sorumluluğundadır.

Geçiş (handover). Sitenin kesintiye uğramaması için, sona erme tarihinden itibaren 30 gün boyunca Hizmet Sağlayıcı aşağıdakileri yerine getirir:

- mevcut tema ve sistemlerin güncel bir kopyasının, kurulum ve yayına alma talimatlarıyla birlikte teslimi;
- aktif entegrasyonların, zamanlanmış işlerin ve Müşteri'ye ait hesapların envanteri (gizli değerler güvensiz kanallardan gönderilmez);
- Hizmet Sağlayıcı'nın kontrolündeki barındırma servislerinin Müşteri hesabına aktarımı, platformun izin verdiği ölçüde;
- Müşteri'nin yeni hizmet sağlayıcısının teknik sorularını yanıtlamak üzere 4 saate kadar uzaktan görüşme.

Bu 30 günlük geçiş desteği ücretsizdir. Bunun ötesindeki çalışma, Taraflarca ayrıca kararlaştırılacak bedelle yapılır.

Müşteri, geçiş için hedef hesapları açmak, platform şartlarını kabul etmek, platform bedellerini ödemek ve yetkili bir teknik irtibat kişisi belirlemekle yükümlüdür.

Hizmet Sağlayıcı'nın genel amaçlı araçları, diğer müşterilerine ait bilgiler ve kendi erişim bilgileri geçiş kapsamında değildir.

Son ayın ücretlendirilmesi. 11.1 uyarınca olağan fesih hâlinde, son hizmet ayının ücreti fesih tarihine kadar **gün esasıyla (pro-rata)** hesaplanır. Peşin tahsil edilmiş fazla kısım, fesih tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Müşteri'ye iade edilir. Örnek: fesih ayın 10'unda hüküm doğuruyorsa, o ay için yalnızca 10 günlük ücret tahakkuk eder.

Aynı gün esaslı hesap, Hizmet Sağlayıcı'nın giderilmemiş esaslı ihlali nedeniyle yapılan fesihte de uygulanır.

Yalnızca Müşteri'nin esaslı ihlali nedeniyle Hizmet Sağlayıcı'nın 11.2 uyarınca haklı nedenle feshi hâlinde, içinde bulunulan hizmet ayının ücreti tam olarak hak edilmiş sayılır ve iade edilmez.

Ödeme, mülkiyet, gizlilik ve sorumluluk hükümleri sona erdikten sonra da yürürlükte kalır.

---

12. Sonuç garantisi verilmemesi

Hizmet Sağlayıcı; satış, kâr, trafik, dönüşüm oranı, arama sıralaması, dizine eklenme, e-posta geliri veya kesintisiz çalışma dahil hiçbir ticari sonucu garanti etmez.

Öngörüler, öneriler, denetimler ve geçmiş ölçümler bilgilendirme amaçlıdır, taahhüt değildir. Nihai ticari, hukuki ve yayın kararları Müşteri'ye aittir.

---

13. Sorumluluk

Ölüm, bedeni zarar, dolandırıcılık, kasıt ve ödenmemiş ücretlere ilişkin sorumluluk sınırlandırılamaz.

Bunun dışında:

1. hiçbir Taraf dolaylı zarardan, kâr, ciro, itibar veya beklenen tasarruf kaybından sorumlu değildir;
2. **Genel üst sınır.** Her Tarafın bu sözleşmeden doğan toplam sorumluluğu, aşağıdakilerden hangisi yüksekse onu aşamaz:
   - **£5.000**; veya
   - talebe konu olayın gerçekleşmesinden önceki 12 ay içinde bu sözleşme kapsamında ödenen veya ödenmesi gereken ücretler.
3. **Özel üst sınır.** Aşağıda sayılan talepler bakımından üst sınır, bunlardan hangisi yüksekse onu aşamaz:
   - **£10.000**; veya
   - talebe konu olayın gerçekleşmesinden önceki 24 ay içinde bu sözleşme kapsamında ödenen veya ödenmesi gereken ücretler.

Özel üst sınırın kapsadığı talepler şunlardır: **(a)** madde 9.5 kapsamındaki fikri mülkiyet garantisinin ihlali ve Hizmet Sağlayıcı'nın kendi oluşturduğu kod, tema, tasarım ve materyallerden kaynaklanan üçüncü kişi fikri mülkiyet iddiaları; **(b)** madde 10 kapsamındaki gizlilik ve kişisel veri yükümlülüklerinin ihlali.

Üst sınırların uygulanmasına ilişkin açıklamalar:

- Genel ve özel üst sınırlar birbirine eklenmez. Bir talep her ikisinin de kapsamına giriyorsa yalnızca özel üst sınır uygulanır.
- Bu sözleşmeden doğan tüm taleplerin toplamı bakımından bir Tarafın sorumluluğu hiçbir hâlde özel üst sınırı aşamaz.
- Sözleşmenin ilk 12 veya 24 ayında, yukarıdaki dönemler fiilen geçen süreyle sınırlıdır. Sabit **£5.000** ve **£10.000** tutarları bundan etkilenmez ve ilk aydan itibaren geçerlidir.
- Üst sınırlar toplam (aggregate) niteliktedir; talep başına ayrı ayrı uygulanmaz.

14. Genel hükümler

Bağımsızlık. Hizmet Sağlayıcı bağımsız bir yüklenicidir; Müşteri'nin çalışanı, temsilcisi veya ortağı değildir. Hiçbir Taraf diğerini bağlayamaz. Sözleşme münhasır değildir.

Devir yasağı. Hiçbir Taraf, diğerinin yazılı onayı olmadan sözleşmeyi devredemez; birleşme veya işletmenin devri hâlleri istisnadır.

Mücbir sebep. Makul kontrol dışındaki olaylardan kaynaklanan gecikmelerden Taraflar sorumlu değildir; ödeme borçları bu kapsamda değildir. Böyle bir olay hizmetleri 30 günden uzun süre engellerse, her iki Taraf da etkilenen hizmetleri cezasız feshedebilir.

Bildirimler. Fesih ve tazminat bildirimleri yazılı olarak yukarıdaki adres ve e-postalara yapılır. Günlük operasyonel yazışmalar resmî bildirim yerine geçmez.

Uyuşmazlık. Taraflar, uyuşmazlığı önce yazılı olarak bildirir ve 15 iş günü boyunca iyi niyetle çözmeye çalışır. Bu, itiraz edilmemiş alacağın takibini engellemez.

Uygulanacak hukuk ve yetki. İşbu sözleşme İngiltere ve Galler (England & Wales) hukukuna tabidir ve bu hukuka göre yorumlanır. Yukarıdaki görüşme süresi sonunda çözülemeyen uyuşmazlıklarda İngiltere ve Galler mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Her Taraf, diğer Tarafın bulunduğu ülkede usulüne uygun yapılan tebligatı kabul eder.

Bütünlük. İşbu sözleşme, konusuna ilişkin tam anlaşmayı oluşturur ve önceki görüşmelerin yerine geçer. İmza tarihinden önceki işler için geçmişe dönük ücret veya performans taahhüdü doğurmaz. Değişiklikler yazılı olmalıdır.

Bölünebilirlik. Bir hükmün geçersiz olması diğerlerini etkilemez. Feragat yazılı olmalıdır ve devamlılık arz etmez.

Sözleşme nüshalar hâlinde ve elektronik imza ile imzalanabilir.

Stimilon LLC
30 N Gould St #54165, Sheridan, WY 82801, USA

İmzalar

Hizmet Sağlayıcı: Stimilon LLC

İmza: _____

Ad: Bora Esen

Unvan: Member

Tarih: _____

Müşteri: INATURE LIMITED

İmza: _____

Ad: Seyda Nur Ay Demir

Unvan: Director

Tarih: 05.09.2026